

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3357/2531

นาง กิมฮวย บางแสน อ่อน
นาย กิตติ วรกุลกิตติ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727

ผู้ร้องทราบว่ามารดาของผู้คัดค้านกับผู้คัดค้านเป็นทายาทของผู้ตายแต่ผู้ร้องได้แสดงบัญชีเครือญาติและนำสืบว่าผู้ตายมีทายาทเพียง 2 คน คือ ผู้ร้องกับมารดาผู้ตาย และในคำร้องขอจัดการมรดกผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายมีทรัพย์สินต้องจัดแบ่งปันแก่ทายาทแต่กลับมาอ้างในชั้นร้องขอถอนผู้จัดการมรดกว่าผู้ตายไม่มีทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งปันจึงส่อพฤติการณ์ไม่สุจริตปกปิดข้อเท็จจริงในเรื่องทายาทและทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ไม่สมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกต่อไป.

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายไชยรงค์ บางแสนอ่อน ผู้ตาย ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายกับนางผินบางแสนอ่อน ภริยาของผู้ตายที่ยังไม่ได้หย่าขาดกัน ผู้ตายกับผู้ร้องจดทะเบียนสมรสซ้อนในภายหลัง ผู้ร้องเบิกความเท็จปกปิดความจริงดังกล่าว และนำทรัพย์สินมรดกไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่แบ่งปันแก่ผู้คัดค้าน ขอให้ถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแทน

ผู้ร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายผู้ตายไม่มีทรัพย์สินมรดกเหลือแบ่งปันอีก ผู้คัดค้านไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุที่จะถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องได้แสดงบัญชีเครือญาติและนำสืบว่า ผู้ตายมีทายาทเหลืออยู่เพียง 2 คน คือตัวผู้ร้องและนางสินมารดาของผู้ตายเท่านั้นแต่ปรากฏจากการนำสืบพยานของผู้คัดค้านได้ความว่า ผู้ตายยังมีนางผินภริยาของผู้ตายซึ่งจดทะเบียนสมรสและยังไม่ได้หย่าขาดจากกันและผู้คัดค้านก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายที่เกิดจากนางผินบุคคลทั้งสองจึงเป็นทายาทของผู้ตาย ผู้คัดค้านนำสืบได้ความอีกว่า ในการจัดการศพผู้ตายได้กระทำร่วมกันระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้าน โดยผู้คัดค้านได้ส่งหลักฐานภาพถ่ายการจัดการศพตามเอกสารหมาย ร.ค.8 ถึง ร.ค.11 รวม 4 ภาพเป็นพยานสนับสนุนจึงน่าเชื่อว่า ผู้ร้องทราบว่านางผินและผู้คัดค้านเป็นทายาทของผู้ตายด้วยและในคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องได้อ้างว่าผู้ตายมีทรัพย์สินอันจะต้องแบ่งปันแก่ทายาทซึ่งปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่แสดงพร้อมคำร้องดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ร้องกลับมาอ้างในชั้นนี้ว่าผู้ตายไม่มีทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งปันจึงส่อพฤติการณ์ไปในทางไม่สุจริตปกปิดข้อเท็จจริงในเรื่องทายาทและทรัพย์สินซึ่งเป็น

มรดกของผู้ตาย เป็นการเสียหายแก่ทายาทอื่น จึงไม่ควรให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>